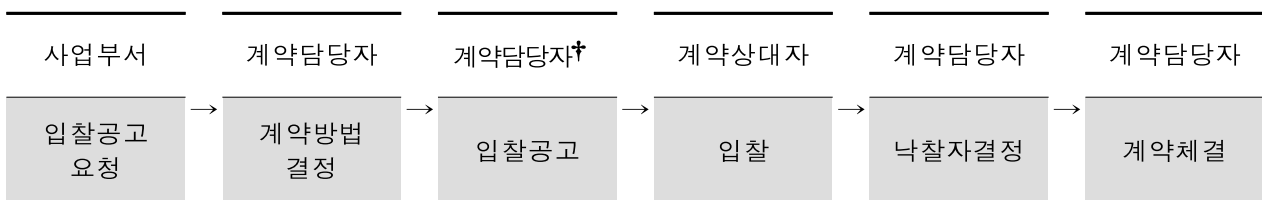


1 용역계약의 절차 및 계약방법 등 부적정

【현황】

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 함) 제7조(계약의 방법)에 따라 계약을 체결하려면 일반경쟁(입찰)에 부치는 것이 원칙이며,
 - 계약담당은 계약의 목적, 성질, 규모 등에 따라 낙찰자 결정방법을 최저가격, 적격심사, 협상에 의한 계약 등 다르게 정할 수 있음.
- 동법 제8조(입찰 공고 등)에 따라 경쟁입찰을 하는 경우에는 입찰에 관한 사항을 공고하거나 통지하여야 하고, 입찰 공고 내용 및 시기, 통지방법, 낙찰절차 등은 동법 시행령 제33조 내지 제36조에 따른 내용을 준수하도록 하고 있음.
 - 이에, 상기 법령에 따른 계약절차는 [그림 1]과 같으며, 국립암센터의 최근 3년간 주요 12개 용역의 계약 현황(계약기간, 입찰년도, 낙찰자 결정방법)은 [표 1]과 같음.

[그림 1] 국가계약법에 따른 일반적 계약 절차



† 감사팀의 일상감사는 입찰공고 전 실시

[표 1] 주요 용역별 최근 계약현황

(단위: 천원)

구분	용역명	계약기간	계약금액	입찰년도	낙찰자 결정방법
1	경비·주차관리	2017.04.01.~2018.03.31	1,336,039	2017년	적격심사
2	전화예약(콜센터)업무위탁	2016.04.01.~2017.03.31	301,716	2016년	협상에의한계약
3	진료비수납(응급실 야간업무 등) 업무위탁	2016.04.01.~2017.03.31	1,126,810	2016년	협상에의한계약
4	의료비품, 소독기 수리위탁	2016.07.01.~2018.06.30	29,608	2017년	최저가
5	시설관리	2016.01.01.~2016.12.31	2,437,873	2015년	적격심사
6	청소용역	2016.03.01.~2017.02.28	2,884,000	2016년	협상에의한계약
7	조경관리	2015.12.01.~2016.11.30	79,154	2015년	적격심사
8	전화(교환기 등) 및 교육시설 (화상회의시스템 포함) 관리	2015.12.01.~2016.11.30	205,999	2015년	적격심사
9	정보전산시스템 관리	2015.08.01.~2016.07.31	3,680,000	2015년	협상에의한계약
10	전화교환실 업무위탁	2016.10.01.~2017.09.30	182,575	2016년	협상에의한계약
11	근로자파견	2016.02.01.~2017.01.31	4,170,249	2016년	협상에의한계약
12	이송반 업무위탁	2015.12.22.~2016.12.21	315,615	2015년	적격심사

나. 용역사업 입찰 공고내용 누락

【문제점】

- 국가계약법 시행령 제36조(입찰공고의 내용)에 따르면, [참고 1]과 같이 입찰공고 시 입찰에 부치는 사항, 입찰 또는 개찰의 장소와 일시, 입찰참가자의 자격에 관한 사항, 낙찰자결정방법, 입찰보증금과

국고귀속에 관한 사항, 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항 등을 명시하도록 하고 있음.

- 따라서, 물류관리팀은 입찰 대상(물품·용역·공사 등)별로 동 법령에서 정하고 있는 필수 입찰내용은 입찰공고서에 명시하여, 입찰참가자들에게 정확하고, 세부적인 입찰정보를 제공할 수 있도록 하여야 함.
- 그러나, 최근 3년간 진행한 주요 용역계약의 입찰공고 내용을 살펴본 결과, [표 3]와 같이 입찰보증금과 국고귀속에 관한 사항, 입찰 무효에 관한 사항, 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항이 누락된 것으로 확인되었음.

[표 3] 최근 3년간 주요 용역별 입찰공고 내용 오기 및 누락 현황

용역명	오기 및 누락된 내용 [국가계약법 시행령 제36조]
경비·주차관리	15의2. 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항
전화예약(콜센터)업무위탁	15의2. 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항
진료비수납(응급실 야간업무 등) 업무위탁	15의2. 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항
의료비품, 소독기 수리위탁[재공고]	15의2. 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항
시설관리	5. 입찰보증금과 국고귀속에 관한 사항 15의2. 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항
청소용역	5. 입찰보증금과 국고귀속에 관한 사항 9. 제39조제4항의 규정에 의한 입찰무효에 관한 사항 15의2. 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항
조경관리	5. 입찰보증금과 국고귀속에 관한 사항 15의2. 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항
전화(교환기 등) 및 교육시설(화상회의시스템포함) 관리	5. 입찰보증금과 국고귀속에 관한 사항 15의2. 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항
정보전산시스템 관리	15의2. 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항
전화교환실 업무위탁[재공고]	7. 계약의 착수일 및 완료일(※ 계약기간을 3년으로 공고) 16. 기타 입찰에 관하여 필요한 사항

용역명	오기 및 누락된 내용 [국가계약법 시행령 제36조]
	(※ 국민건강보험료 등 보험료 사후정산) 15의2. 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항
근로자파견	15의2. 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항
이송반 업무위탁	15의2. 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항

* 전체 용역계약의 세부 현황은 [참고 2] 참조

- 따라서, 물류관리팀은 입찰공고 시 국가계약법령에 따른 필수 입찰 공고 사항을 입찰공고서에 누락하지 않고 명시하여 입찰참가자로 하여금 보다 정확한 정보를 얻게 함으로써 공정하고, 투명한 입찰이 진행 되도록 할 필요가 있음.

[조치사항]

- 물류관리팀장은,
 - 국가계약법령에 따른 필수 입찰 공고 사항이 누락되지 않도록 표준안을 마련하여 입찰이 적정하게 이루어질 수 있도록 하기 바랍니다. (개선)

[참고 1] 입찰공고의 내용 (국가계약법 시행령 제36조)

제36조(입찰공고의 내용) 입찰공고에는 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다

1. 입찰에 부치는 사항
2. 입찰 또는 개찰의 장소와 일시
3. 공사입찰의 경우에는 현장설명의 장소·일시·참가자격 및 참가의무여부에 관한 사항
3의2. 제43조에 따른 협상에 의한 계약체결의 경우로서 제안요청서에 대한 설명을 실시하는 경우에는 그 장소·일시 및 참가의무여부에 관한 사항
4. 입찰참가자의 자격에 관한 사항
4의2. 입찰참가등록 및 입찰관련서류에 관한 사항
5. 입찰보증금과 국고귀속에 관한 사항
6. 낙찰자결정방법(제42조제1항 또는 제4항에 따라 낙찰자를 결정하는 경우에는 낙찰자결정에 필요한 서류의 제출일 및 낙찰자통보예정일을 포함한다)
7. 계약의 착수일 및 완료일
8. 계약하고자 하는 조건을 공시하는 장소
9. 제39조제4항의 규정에 의한 입찰무효에 관한 사항
10. 입찰에 관한 서류의 열람·교부장소 및 교부비용
11. 추가정보를 입수할 수 있는 기관의 주소 등
12. 제39조제1항에 따라 전자조달시스템 또는 각 중앙관서의 장이 지정·고시한 정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하게 하는 경우에는 그 절차 및 방법
12의2. 제39조제2항에 따라 입찰서를 우편으로 제출하게 하는 경우에는 그 취지와 입찰서를 송부할 주소
13. 제72조의 규정에 의한 공동계약을 허용하는 경우에는 공동계약이 가능하다는 뜻(제72조제3항 및 제4항의 규정에 의한 공동계약인 경우에는 공동수급체구성원의 자격제한사항을 포함한다)과 공동계약의 이행방식
14. 제19조의 규정에 의한 부대입찰의 경우에는 그 취지
15. 제78조의 규정에 의한 입찰의 경우에는 대안입찰 또는 일괄입찰등에 관한 사항
15의2. 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항
16. 기타 입찰에 관하여 필요한 사항

* 국민건강보험료 등 보험료 사후정산, 1년 미만 근무자 퇴직적립금 사후정산, PQ 심사(입찰참가자격 사전심사), 적격심사(낙찰자 결정방법, 적격심사기준 열람에 관한 사항, 심사에 필요한 서류, 제출기한 및 낙찰자통보 예정일 등)에 대해서도 필요시 입찰공고에 함께 공고

[참고 2] 주요 용역의 입찰공고 세부내용

구 분	1	2	3	3의2	4	4의2	5	6	7	8	9	10	11	12	12의2	13	14	15	15의2	16
경비·주차관리	○	○	해당 없음	해당 없음	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	×	○
전화예약(콜센터)업무위탁	○	○	해당 없음	해당 없음	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	×	○
진료비수납(응급실 야간업무 등) 업무위탁	○	○	해당 없음	해당 없음	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	×	○
의료비품, 소독기 수리위탁	○	○	해당 없음	해당 없음	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	×	○
시설관리	○	○	해당 없음	해당 없음	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	×	○
청소용역	○	○	해당 없음	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	방문 접수	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	×	○
조경관리	○	○	해당 없음	해당 없음	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	×	○
전화(교환기 등) 및 교육시설 (화상회의시스템 포함) 관리	○	해당 없음	해당 없음	해당 없음	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	×	○
정보전산시스템 관리	○	해당 없음	해당 없음	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	해당 없음	○	해당 없음	해당 없음	×	○
전화교환실 업무위탁	○	해당 없음	○	○	○	○	○	○	△ (계약 기간 3년)	○	○	○	○	○	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	×	× (사후정산 비행시)
근로자파견	○	해당 없음	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	×	○
이송반 업무위탁	○	해당 없음	해당 없음	해당 없음	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	×	○